

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA (SALES – PURCHASE CONTRACT)

Số (No.): 021422 /HDMB/KD

Hợp đồng mua bán hàng hóa này ("Hợp đồng") được ký và có hiệu lực ngày 28 tháng 04 năm 2022 giữa các bên:
This Sales Purchase Contract is signed and takes effect on dated 28 Apr 2021, by and between

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

THUAN PHONG INNOVATION TELECOM CO.,LTD

Địa chỉ: số 10 đường 3/2, Phường 12 Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: (No 10 3/2 Str, ward 12, Dist 10, TP.HCM, Vietnam)

Điện thoại (Tel): (+84) 3 862 1119 Fax: (+84) 3 863 0366

Mã số thuế (Tax Code): 0304195505

Đại diện bởi: Ông HUỖNH THANH HẢI

Chức vụ: Giám Đốc

(Represented by Mr. Huynh Thanh Hai

Title: Director)

(Sau đây gọi là "**Bên Mua**") (Hereinafter called as "**Buyer**")

Và/ and

CÔNG TY TNHH TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS (VIỆT NAM)

TECH DATA ADVANCED SOLUTIONS (VIETNAM) COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Tòa nhà Tuổi Trẻ, số 60A đường Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Address) Tuoi Tre Tower, 60A Hoang Van Thu Street, Ward 09, Phu Nhuan Dist, HCMC, Viet Nam

Điện thoại (Tel) 08 38478000 Fax: 08 38476000

Mã số thuế: 0309498944 - Tax Code: 0309498944

Số tài khoản(VND) 0006000210200155 tại Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh TP. HCM – Phòng 504 - Tầng 5, Tòa nhà Saigon, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Account No(VND) 0006000210200155 at BNP Paribas - Ho Chi Minh City Branch - Suite 504, 5th Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Blvd, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Đại diện bởi: Ông Hàn Quốc Ân

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

(Represented by: Mr. Han Quoc An

Title: Country General Manager)

(Sau đây gọi là "**Tech Data**") (Hereinafter called as "**Tech Data**")

Xét đến các cam kết, thỏa thuận và sau khi thương lượng thiện chí, hai bên đồng ý nhất trí ký kết Hợp đồng theo các điều khoản và điều kiện sau:

Now therefore, in consideration of the promises, the agreement set forth herein, and after friendly negotiations, both parties-unanimously agree to enter into this Contract) under the terms as follows:

ĐIỀU 1: Sản phẩm - Số lượng - Giá cả

(Article 1: Descriptions - Quantities - Prices)

1.1. Tech Data cung cấp cho Bên Mua sản phẩm và/ hoặc dịch vụ ("Sản Phẩm") với mô tả và đơn giá như dưới đây:

Tech Data agrees to sell to the Buyer the products and/or service ("Products") as the below details:

Stt (No.)	Ký mã hiệu (P/N)	Tên Hàng (Descriptions)	ĐVT (Unit)	SL (Q'ty)	Đơn Giá (Unit price) (VND)	Thành tiền (Amount) (VND)
I	210-AKZR	PowerEdge R740XD Server	cái	3	111,870,000	335,610,000
I.1	329-BEIK	PowerEdge R740/R740XD Motherboard	cái	1		
I.2	461-AADZ	No Trusted Platform Module	cái	1		
I.3	321-BCPX	Chassis with Up to 24 x 2.5 Hard Drives for 1CPU Configuration	cái	1		
I.4	338-BVKD	Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400	cái	1		
I.5	374-BBBX	No Additional Processor	cái	1		
I.6	370-ADPF	Blank for 1CPU Configuration	cái	1		
I.7	412-AAIQ	Standard 1U Heatsink	cái	1		
I.8	370-AEVR	3200MT/s RDIMMs	cái	1		
I.9	370-AAIP	Performance Optimized	cái	1		
I.10	370-AEVN	32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 8Gb BASE x4	cái	2		
I.11	780-BCDI	No RAID	cái	1		
I.12	405-AAQU	PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card	cái	1		
I.13	400-ASGQ	300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive	cái	2		
I.14	385-BBKT	iDRAC9,Enterprise	cái	1		
I.15	540-BBBW	Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC	cái	1		
I.16	330-BBGZ	Riser Config 1, 4 x8 slots, With Blank	cái	1		
I.17	450-AJSC	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W	cái	1		
I.18	492-BBLO	Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ)	cái	2		
I.19	325-BCHU	PowerEdge 2U Standard Bezel	cái	1		
I.20	389-BTTO	PE R740XD Luggage Tag	cái	1		
I.21	350-BBJV	No Quick Sync	cái	1		
I.22	379-BCQY	iDRAC Group Manager, Disabled	cái	1		
I.23	379-BCSF	iDRAC,Factory Generated Password	cái	1		
I.24	384-BBBL	Performance BIOS Settings	cái	1		
I.25	800-BBDM	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition	cái	1		
I.26	384-BBPZ	6 Performance Fans forR740/740XD	cái	1		
I.27	611-BBBF	No Operating System	cái	1		
I.28	709-BBGW	Basic Next Business Day 36 Months-ACDTS	cái	1		
I.29	865-BBOJ	ProSupport and Next Business Day Onsite Service-ACDTS Initial, 36 Month(s)	cái	1		
I.30	683-12968	For SADMG Countries only - No Installation Service Required	cái	1		
I.31	770-BBBR	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm	cái	1		
I.32	340-CPFI	PowerEdge R740xd Shipping (APCC/Taiwan), for 1300W below, V2	cái	1		
I.33	343-BBFG	PowerEdge R740 Shipping Material	cái	1		
I.34	389-DTFW	PowerEdge R740/R740XD No CE Marking, APCC, for 1300W PSU below, cannot ship to CE countries	cái	1		
I.35	631-AACK	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	cái	1		
I.36	799-AAFB	Mod Specs Info (SADMG)	cái	1		
I.37	750-AACI	Ex-factory Delivery	cái	1		
I.38	990-19625	EX-HUB from APCC Penang(DDD)	cái	1		
I.39	883-14016	INFO: Thank you for choosing Dell	cái	1		
		Cộng (Total before Tax)				335,610,000
		Thuế VAT (VAT Tax 10%)				33,561,000
		Tổng Cộng (Grand Total)				369,171,000

1.2 Tổng giá trị Hợp đồng: (Bằng chữ: ba trăm sáu mươi chín triệu một trăm bảy mươi một nghìn đồng.)

Total value: Vietnam Dong. (In words: Three hundred sixty nine million and one hundred seventy one thousand Vietnam Dongs.)

1.3 Tech Data có quyền thay đổi giá bán sản phẩm trong trường hợp Bên Mua đã tiến hành đặt cọc nhưng yêu cầu Tech Data trì hoãn việc đặt hàng giữa Tech Data và nhà cung cấp của Tech Data.

In case of Buyer has paid the deposit but request to delay the placing of order between Tech Data and Tech Data's supplier, prices are subject to change at any time.

1.4 Giá mà Bên Mua phải trả cho bất kỳ sản phẩm nào được đặt mua theo Hợp đồng này sẽ được nêu rõ trong bảng giá tại Điều 1.1.

The price to be paid by Buyer for any products ordered pursuant to this Contract shall be set forth on the price list at Article 1.1.

ĐIỀU 2: Chất Lượng Hàng Hóa Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

(Article 2: Quality - Specifications)

2.1 Tất cả các Sản Phẩm đều mới 100%

(All Products are 100% brand-new)

2.2 Tất cả Sản Phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, được nêu tại Điều 1.

(All Products are produced as per manufacturer's standards, specified in Article 1).

ĐIỀU 3: Thời gian và địa điểm giao hàng

(Article 3: Time and place of delivery)

3.1 Thời gian giao hàng: Tech Data sẽ giao hàng trong vòng 6-8 tuần ("Ngày Giao Hàng") sau khi ký Hợp đồng và nhận tiền đặt cọc từ Bên Mua như được nêu tại Điều 5. Tuy nhiên, Bên Mua được phép yêu cầu hoãn thời gian giao hàng tối đa 05 ngày kể từ Ngày giao hàng nói trên ("Ngày Giao Hàng Gia Hạn").

Tech Data được quyền tính lãi phát sinh cho những ngày chậm nhận hàng (không quá 30 ngày) theo lãi suất là 0.2%/trên tổng giá trị Hợp Đồng cho mỗi ngày chậm nhận hàng. Nếu không, Bên Mua coi như đơn phương hủy ngang Hợp đồng được quy định tại Điều 6.1 của Hợp Đồng này.

Upon the Contract signed by both Parties and receipt of deposit from Buyer as specified in Article 5, Tech Data shall deliver the products to Buyer within 6-8 weeks ("Delivery Date"). Notwithstanding anything to the contrary, Buyer is permitted to request for delivery of the products to be delayed for a period of 05 days from the Delivery Date ("Extended Delivery Date").

Tech Data shall reserve the right to charge interest at the rate of 0.2 % per day (but not exceeding 30 days) for any delivery date beyond the Extended Delivery Date, or Buyer shall be deemed to have unilaterally terminated the Contract and Tech Data shall have the right to claim compensation as specified in Article 6.1f herein

3.2 Quyền sở hữu và rủi ro thất lạc Sản phẩm sẽ chuyển cho Bên Mua ngay khi giao hàng theo Điều 3.3. Quyền sở hữu đối với phần mềm sẽ không được chuyển giao.

Title and risk of loss of products shall pass to Buyer upon delivery of products in accordance with Article 3.3. Title to software is not transferred at any time.

3.3. Đại diện nhận hàng của Bên Mua

Buyer's representative for receiving goods:

Địa điểm giao hàng: 55/31 Trần Đình Xu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Place of delivery): (55/31 Tran Dinh Xu Str, Dist 1, TP.HCM, Vietnam)

3.4. Cước phí vận chuyển hàng hoá đến địa điểm giao hàng do Tech Data thanh toán khi xuất trình chứng từ vận chuyển.
(Transportation fees to the place of delivery shall be paid by Tech Data upon presentation of transportation voucher.)

3.5 Chứng từ giao hàng gồm có:

- Hóa đơn VAT hợp lệ
- Phiếu Giao hàng ghi rõ số lượng hàng, số Seri của các máy móc và thiết bị và các phụ kiện đi kèm theo, tình trạng kỹ thuật máy móc và thiết bị lúc giao hàng.

- CO & SQ

Document of delivery including:

- Valid VAT invoice.

- *Delivery Note must show the quantity, serial number of machines, equipments and enclosed spare parts, the technology status of machines and equipments for delivery*

-CO & SQ

3.6 Tạm ngưng hoặc điều chỉnh việc giao hàng

Reschedule or cancel delivery

Nếu Bên Mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ khoản thanh toán nào, Tech Data có thể sắp xếp lại việc giao hàng hoặc hủy giao hàng đối với bất kỳ lô hàng nào chưa giao và yêu cầu Bên Mua phải ngay lập tức thanh toán các hóa đơn/ khoản nợ chưa được thanh toán. Ngoài ra, Tech Data được quyền chấm dứt Hợp đồng (do lỗi Bên Mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán) mà không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào và không làm tổn hại đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào có thể áp dụng.

If Buyer defaults on any payment, Tech Data may reschedule or cancel any outstanding delivery and declare all outstanding invoices due and payable immediately. Further, Tech Data will be entitled to terminate the Contract (with respect to Buyer's default for non-payments of amounts hereunder) without any liability whatsoever and without prejudice to any available remedies.

ĐIỀU 4: Bảo đảm

Article 4: Warranty

Khi Tech Data giao sản phẩm cho Bên Mua, Tech Data phải đồng thời chuyển giao cho Bên Mua bất kỳ các bảo đảm, biện pháp bồi thường và khắc phục nào có thể chuyển giao được của sản phẩm đó mà nhà sản xuất ban đầu sản phẩm đó đã cung cấp cho Tech Data, kể cả bất kỳ các bảo đảm và biện pháp bồi thường nào liên quan vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu pháp luật có quy định, Tech Data phải cam đoan rằng vào thời điểm giao hàng, các sản phẩm phải có đúng tiêu chuẩn kỹ thuật như được nêu trong bảng số liệu đã công bố của nhà sản xuất ban đầu đối với các sản phẩm đó trong 12 tháng kể từ ngày giao Sản phẩm. Tech Data cam đoan rằng trong thời gian 90 ngày sau ngày giao Sản phẩm cho Bên Mua, các công việc mà Tech Data thực hiện nhằm tạo giá trị gia tăng cho Sản phẩm sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật được lập bằng văn bản của Bên Mua và đã được Tech Data chấp nhận, và Bên Mua sẽ được xem là người sản xuất những sản phẩm giá trị gia tăng đó.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Tech Data không có bất kỳ bảo đảm nào khác, dù nêu rõ ràng hay ngụ ý, chẳng hạn như bảo đảm khả năng bán được của sản phẩm, phù hợp với mục đích hoặc không vi phạm. Trường hợp Tech Data vi phạm cam kết bảo đảm của mình với Bên Mua, thì Tech Data sẽ tiến hành khắc phục vi phạm này đối với Bên Mua theo một trong các cách sau: (i) sửa chữa Sản Phẩm; (ii) thay thế Sản Phẩm miễn phí cho Bên Mua; hoặc (iii) hoàn tiền cho Bên Mua bằng giá mua của Sản Phẩm.

Hàng hóa được nhà sản xuất bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, vui lòng xem thông tin chi tiết tại website: www.ibm.com

Tech Data will pass through to Buyer any transferable product warranties, indemnities, and remedies provided to Tech Data by the manufacturer, including any warranties and indemnities for intellectual property infringement. If required by law, Tech Data warrants that at the time of delivery, the products shall have the specifications stated by the manufacturer in its published data sheet for the products for 12 months from delivery of Products. Tech Data warrants that for a period of 90 days after delivery of the Products to Buyer, value-added work performed by Tech Data on Products will conform to Buyer's specifications that are in writing and accepted by Tech Data, and Buyer shall be deemed the manufacturer of such value-added products. To the extent permitted by law, Tech Data makes no other warranty, express or implied, such as warranty of merchantability, fitness for purpose or non-infringement. Buyer's sole remedies for breach of Tech Data's warranty are, at Tech Data's choice: (i) repair the Products; (ii) replace the Products at no cost to Buyer; or (iii) refund Buyer the purchase price of the Products.

The products will be warranty by manufacture as manufacture's standard. Kindly refer the details at website: www.ibm.com

ĐIỀU 5: Thanh toán

(Article 5: Payment Term)

- 5.1. Tổng giá trị Hợp Đồng là: **369,171,000 Đồng** (Bằng chữ: ba trăm sáu mươi chín triệu một trăm bảy mươi một nghìn đồng.) và được Bên Mua tiến hành thanh toán thành các đợt như sau:

- Đợt 1: Trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng, Bên Mua sẽ đặt cọc một khoản cho Tech Data là 73,834,200 VNĐ tương đương 20% tổng giá trị Hợp Đồng.
- Đợt 2: Số tiền còn lại 295,336,800 VNĐ tương đương 80% tổng giá trị Hợp Đồng, sẽ được Bên Mua thanh toán trong vòng 30 ngày sau mỗi đợt giao hàng.

Contract's total value is : 369,171,000 Vietnam Dong. (In words: Three hundred sixty nine million and one hundred seventy one thousand Vietnam Dongs.) shall be paid in instalations as follow:

- *The 1st payment instalment as deposit: The Buyer will pay an initial deposit of 73,834,200 VND equivalent to 20% of the total contract value to Tech Data, within 02 days after the Contract signed by both Parties.*
- *The 2nd payment instalment: the rest amount of 295,336,800 VND equivalent to 80% of the total contract value, will be paid within 30 days since each delivery of products.*

5.2. Việc thanh toán có thể tiến hành bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tất cả các chi phí Ngân hàng phát sinh cho việc thanh toán sẽ do Bên Mua chịu.

Payment by cash or by T/T; All the Bank fees of payment will be paid by the Buyer.

ĐIỀU 6: Quyền và Nghĩa vụ của các bên

Article 6: Rights and Obligations of Parties

6.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua (Buyer):

a. Hoàn trả Sản Phẩm – Products Return

Bên Mua có thể gửi trả sản phẩm cho Tech Data khi được Tech Data cấp số cho phép hoàn trả sản phẩm ("RMA"). Bên Mua phải thông báo cho Tech Data bằng văn bản về bất kỳ hư hại nào đối với bao bì bên ngoài hoặc hư hại Sản phẩm, thiếu hụt, hoặc hư hỏng khác ("Hư hỏng Thấy được") trong vòng 03 ngày sau khi nhận Sản Phẩm. Quá thời hạn này, Bên Mua được xem là đã chấp nhận Sản Phẩm và không được hủy ngang việc nhận hàng.

Các số RMA chỉ có thể được cấp khi (1) đó là các Hư hỏng Thấy Được do Tech Data hoặc nhà sản xuất gây ra và (2) Bên Mua thỏa mãn yêu cầu về việc gửi thông báo.

Số RMA sẽ không được cấp đối với các hư hại, thiếu hụt, hoặc hư hỏng khác do Bên Mua, hãng vận tải hay hãng tàu cung cấp dịch vụ vận chuyển sản phẩm, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ra.

Để yêu cầu trả Sản Phẩm theo chế độ bảo hành, Bên Mua gửi thông báo bằng văn bản cho Tech Data trong thời hạn bảo hành, trong đó nêu chi tiết hư hỏng của Sản Phẩm. Bên Mua phải trả lại các Sản Phẩm cho Tech Data theo hình thức cước phí vận chuyển trả trước và Sản Phẩm được trả phải được đóng trong các thùng các-tông vận chuyển ban đầu từ nhà sản xuất hoặc được đóng gói tương đương, cùng với chứng từ mua hàng được chấp nhận, trong thời hạn bảo hành và theo quy định trong RMA. Theo quyền quyết định của mình, Tech Data sẽ trả lại tất cả các Sản Phẩm không đủ tiêu chuẩn hoàn trả cho bên vận chuyển của Bên Mua, hoặc lưu kho Sản Phẩm cho Bên Mua với chi phí do Bên Mua chịu.

Buyer may return products to Tech Data only with a return material authorization ("RMA") number issued by Tech Data. Buyer must notify Tech Data in writing of any damage to the outer packaging or the Products, shortage, or other discrepancy ("Visual Defect") within 3 days after receipt of the products; otherwise, Buyer is deemed to have accepted the products and may not revoke acceptance.

RMAs will be issued only for Visual Defects created solely by Tech Data or the original manufacturer, and only if Buyer satisfies the notice requirement. RMAs will not be granted for damage, shortage, or other discrepancy created by Buyer, the carrier or freight provider, or any other third party. Product return pursuant to a warranty requires written notice from Buyer to Tech Data within the warranty period detailing the product defect. Buyer must return the Products to Tech Data freight prepaid in original manufacturer's shipping cartons or equivalent, along with acceptable proof of purchase, within the warranty period and as specified in the RMA. At Tech Data's discretion, Tech Data will return all Products not eligible for return to Buyer freight collect or hold product for Buyer's account at Buyer's expense.

b. Bên Mua phải thanh toán cho Tech Data các phí và giá mua sản phẩm được nêu tại Điều 5.

(Buyer will pay Tech Data at the fees and pricing set forth in Article 5)

c. Nếu Bên Mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ hóa đơn nào đến hạn, Tech Data được quyền tính lãi phát sinh cho khoản thanh toán trễ với lãi suất 0,2%/ngày cho mỗi ngày thanh toán trễ.

In the event The Buyer fails to pay any invoice when due, Tech Data reserves the right to charge interest on late payment at the rate of 0.2% per day for each day of late payment.

d. Sản Phẩm do Tech Data cung cấp cùng với công nghệ và tài liệu khác có liên quan đều chịu ràng buộc theo luật, quy định và lệnh về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, Liên Minh Châu Âu, và/ hoặc các quốc gia khác ("Luật Xuất Khẩu"). Bên Mua sẽ đảm bảo tuân thủ Luật Xuất Khẩu đó và đạt được giấy đăng ký, giấy phép hoặc ủy quyền nào cần thiết để chuyển nhượng, bán, xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc nhập khẩu Sản Phẩm cùng với công nghệ và tài liệu liên quan đi kèm.

Bên Mua cam đoan sẽ không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất kỳ Sản Phẩm nào đến bất kỳ quốc gia hay đơn vị nào mà việc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu đến các nước hay đơn vị đó bị cấm, bao gồm bất kỳ quốc gia hoặc thực thể nào đang bị áp dụng các chế tài hoặc cấm vận Bộ Ngân Khố hoặc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Bên Mua sẽ không sử dụng Sản Phẩm trong các hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học hoặc vũ khí hóa học hoặc các hệ thống tên lửa hoặc đến sự phát triển của bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào.

Certain products sold by Tech Data and other related technology and documentation are subject to export control laws, regulations and orders of the United States, the European Union, and/or other countries ("Export Laws"). Buyer shall comply with such Export Laws and obtain any license, permit, or authorization required to transfer, sell, export, re-export or import the Products and related technology and documentation. Buyer will not export or re-export any Products to any country or entity to which such export or re-export is prohibited, including any country or entity under sanction or embargoes administered by the U.S. Department of Treasury or Commerce. Buyer will not use the Products in relation to nuclear, biological or chemical weapons or missile systems or the development of any weapons of mass destruction.

e. Bên Mua luôn luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật chống tham nhũng (bao gồm Luật chống Hối lộ ở nước ngoài của Hoa Kỳ). Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, Bên Mua không được đề nghị, trả, hứa trả hoặc cho phép trả khoản tiền nào hoặc bất kỳ đồ vật nào khác có giá trị cho bất kỳ ai với mục đích hối lộ nhằm gây ảnh hưởng đến người đó để đạt được hoặc duy trì việc kinh doanh.

Buyer shall at all times comply with the anti-corruption laws (including the United States Foreign Corrupt Practices Act). In its performance of this Contract, Buyer shall not offer, pay, and promise to pay or authorize the payment of money or any other thing of value to any person with the corrupt intent to influence such person in an effort to obtain or retain business.

f. Bên Mua không được phép hủy bỏ Hợp Đồng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tech Data. Nếu Bên Mua vi phạm điều khoản này thì tổng giá trị Hợp Đồng sẽ ngay lập tức đến hạn và Bên Mua có trách nhiệm thanh toán tổng giá trị Hợp Đồng này như là một khoản bồi thường cho Tech Data. Nếu khoản tiền bồi thường này không đủ để bồi thường thiệt hại cho Tech Data thì Tech Data có quyền khởi kiện yêu cầu Bên Mua bồi thường thỏa đáng.

Buyer is not allowed to cancel the Contract without Tech Data's prior written consent. If Buyer unilaterally cancels the Contract for any reason without Tech Data's prior written consent, Buyer shall be liable to pay the total contract value under the Contract, which becomes immediately due and payable, as compensation to Tech Data. If such compensation is not sufficient to recover the loss and damages to Tech Data as a result of Buyer's such default, Tech Data is entitled to take legal action to further claim against Buyer.

g. Bên Mua sẽ cho phép Tech Data kiểm tra hồ sơ của mình có liên quan đến Hợp Đồng này khi có thông báo bằng văn bản

Buyer will permit Tech Data to audit its records related to this Contract upon reasonable prior written notice.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Tech Data (Tech Data):

a. Cung cấp các Sản Phẩm đúng và hoàn chỉnh như theo qui định ở Điều 1 và Điều 3.

To provide the exact and complete products as stipulated in Article 1 and Article 3.

b. Tech Data sẽ cố gắng giao hàng trong thời hạn giao hàng được nêu tại Điều 3.1 và cập nhật cho Bên Mua về tình trạng giao hàng. Tuy nhiên, Tech Data sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lần chậm trễ giao hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu giao hàng của Bên Mua hoặc Bên thứ ba nào khác.

Tech Data will try to deliver within the timeline specified in Article 3.1 and will keep Buyer informed of delivery status. However, Tech Data will not be liable for delays in meeting delivery requirements of Buyer or other third party.

ĐIỀU 7: Giới hạn Trách nhiệm

(Article 7: Limitation of Liability)

Tech Data sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc có tính chất hệ quả, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tổn thất do việc kinh doanh bị gián đoạn, chi phí tái thiết lập hoặc dỡ bỏ, phí mua hàng, mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu, chi phí sản xuất hoặc quảng cáo, chi phí hoạt động, tổn hại đến danh tiếng hoặc mất khách hàng, ngay cả khi Bên đó đã được tư vấn về khả năng phát sinh các thiệt hại đó.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Tech Data sẽ không đáp ứng yêu cầu bồi thường của Bên Mua vượt quá giá mua của Bên Mua đối với Sản Phẩm làm phát sinh yêu cầu bồi thường Sản Phẩm đó, bất kể nội dung của yêu cầu bồi thường đó của khiếu nại là gì, dựa trên cơ sở hợp đồng, bảo đảm, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hoặc theo các trường hợp khác.

Buyer will not in any event be entitled to and Tech Data will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages of any kind or nature, including, without limitation, business interruption costs, removal and reinstallation costs, procurement costs, loss of profit or revenue, loss of data, promotional or manufacturing expenses, overhead, injury to reputation or loss of customers, even if Tech Data had been advised of the possibility of such damages, In no event will Buyer's recovery from Tech Data for any claim exceed Buyer's purchase price for the product giving rise to such claim irrespective of the nature of the claim, whether in contract, warranty, tort or otherwise.

ĐIỀU 8: Bất khả kháng

Article 8: Forces Majeure

Tech Data sẽ không chịu trách nhiệm với việc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình như thiên tai, hành động hoặc không hành động của Bên Mua, gián đoạn hoạt động, thảm họa thiên nhiên hoặc nhân họa, bùng phát nạn dịch, thiếu hụt nguyên liệu, đình công, hành động phạm tội, chậm giao hàng hoặc vận chuyển, hoặc thiếu hụt nhân công hoặc nguyên liệu thông qua các nguồn cung cấp thông thường.

Tech Data is not liable for failure to fulfill its obligations under this Contract due to causes beyond its reasonable control (for example: acts of nature, acts or omissions of Buyer, operational disruptions, man-made or natural disasters, epidemic medical crises, materials shortages, strikes, criminal acts, delays in delivery or transportation, or inability to obtain labor or materials through its regular sources).

ĐIỀU 9: Luật điều chỉnh và Trọng tài

Article 9: Governing Law and Arbitration

9.1 Hợp đồng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

The Contract shall be governed by construed in accordance with the laws of Vietnam.

9.2 Trong trường hợp tranh chấp phát sinh theo Hợp đồng này, các bên trước tiên sẽ cố gắng giải quyết thông qua thương lượng và bàn bạc với các đại diện được chỉ định giữa hai bên trong vòng ba mươi (30) ngày. Trước khi khởi kiện, tranh chấp đó phải được chuyển tới và giải quyết bằng trọng tài tại Việt Nam theo nguyên tắc trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế bởi một trọng tài viên được chỉ định theo những nguyên tắc này. Nơi xét xử trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

In the event of a dispute under this Contract, the parties shall first attempt to resolve the issues by discussion and consultation through appointed representatives between the parties for up to thirty (30) days, failing which, that dispute shall be referred to and resolved by arbitration in Vietnam in accordance with the rules of arbitration of the Vietnam International Arbitration Center (VIAC) by 1 arbitrator appointed in accordance with these rules. The place of arbitration shall be Ho Chi Minh City, Vietnam. The language of arbitration shall be Vietnamese.

ĐIỀU 10: Điều khoản chung

(Article 10: General terms)

10.1 Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các Điều khoản của Hợp đồng này

Both Parties undertake to execute strictly all the Articles of this Contract.

10.2 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên Mua hoàn tất việc thanh toán cho Tech Data, và Hợp đồng mặc nhiên được chấm dứt khi Bên Mua thanh toán đầy đủ tiền mua hàng.

This Contract is effective from the date of signing to the date of payment completion to Tech Data and shall be automatically terminated after full payment is made by Buyer.

10.3 Hợp đồng này được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh và được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản.

The Contract is included two languages English and Vietnamese, Each party has caused this Contract to be executed in two originals, and one original shall be held by each party

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
FOR AND ON BEHALF OF BUYER



HUYNH THANH HẢI

ĐẠI DIỆN TECH DATA
FOR AND ON BEHALF OF TECH DATA



HÀN QUỐC ÂN

COUNTRY GENERAL MANAGER